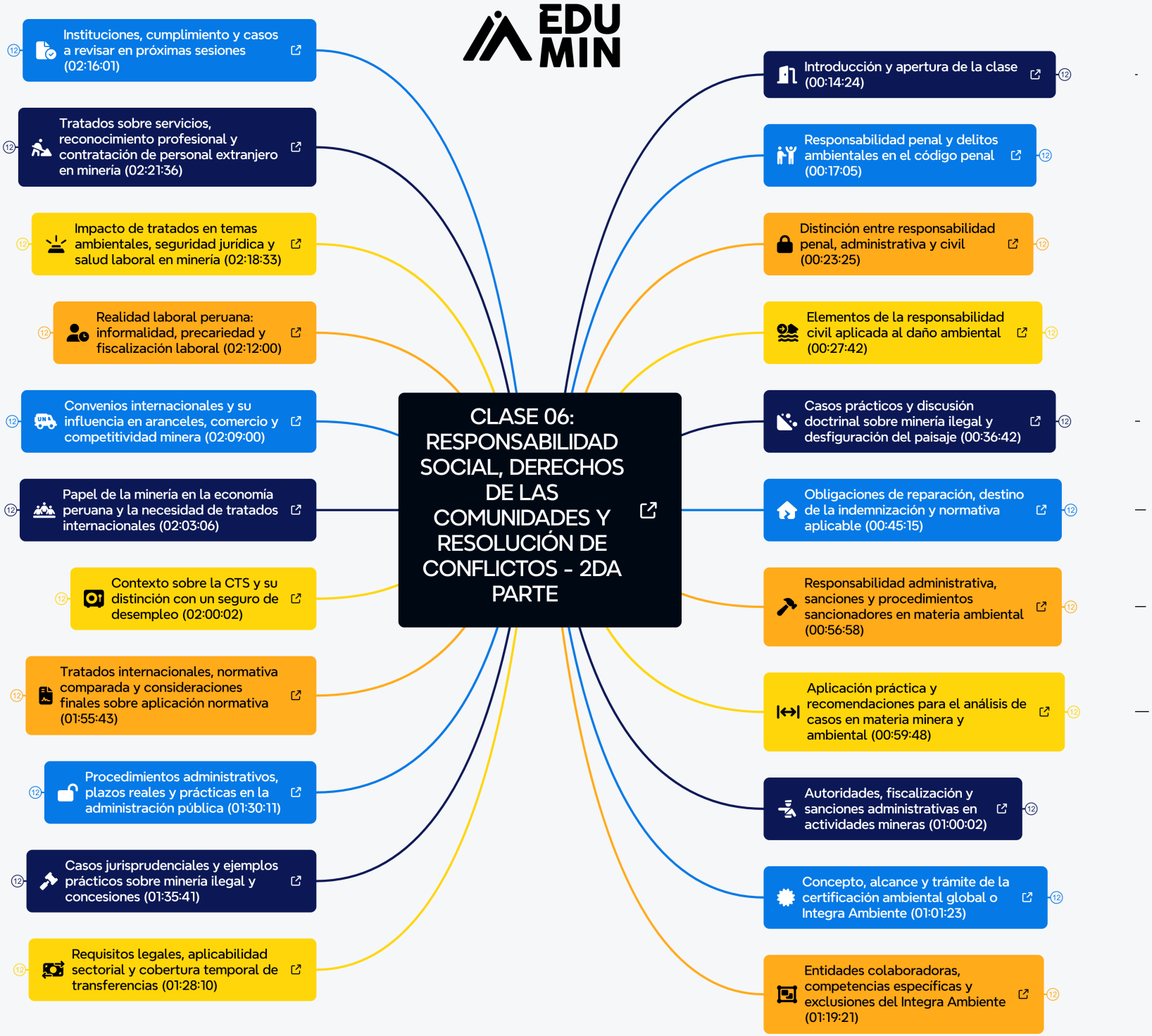
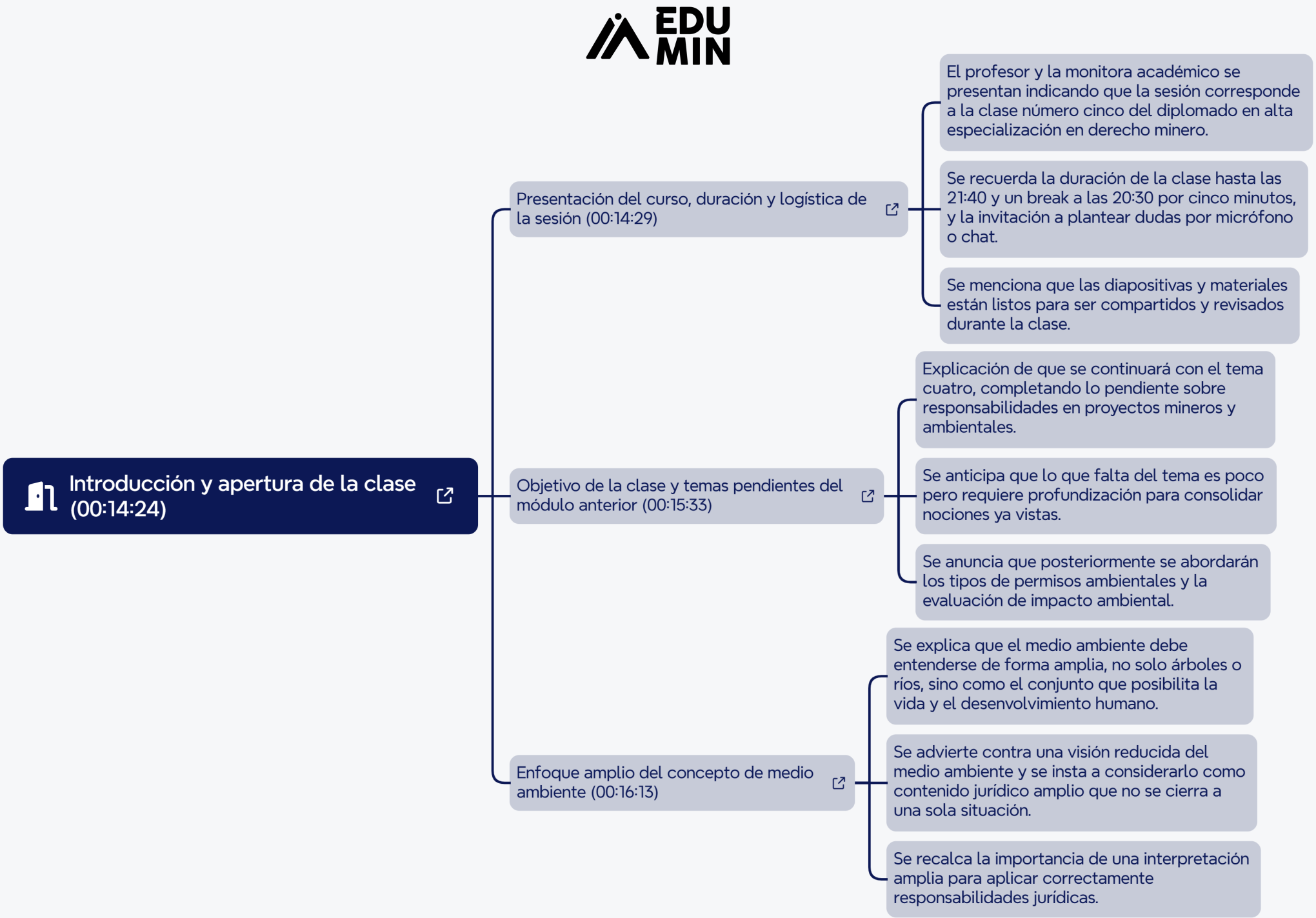
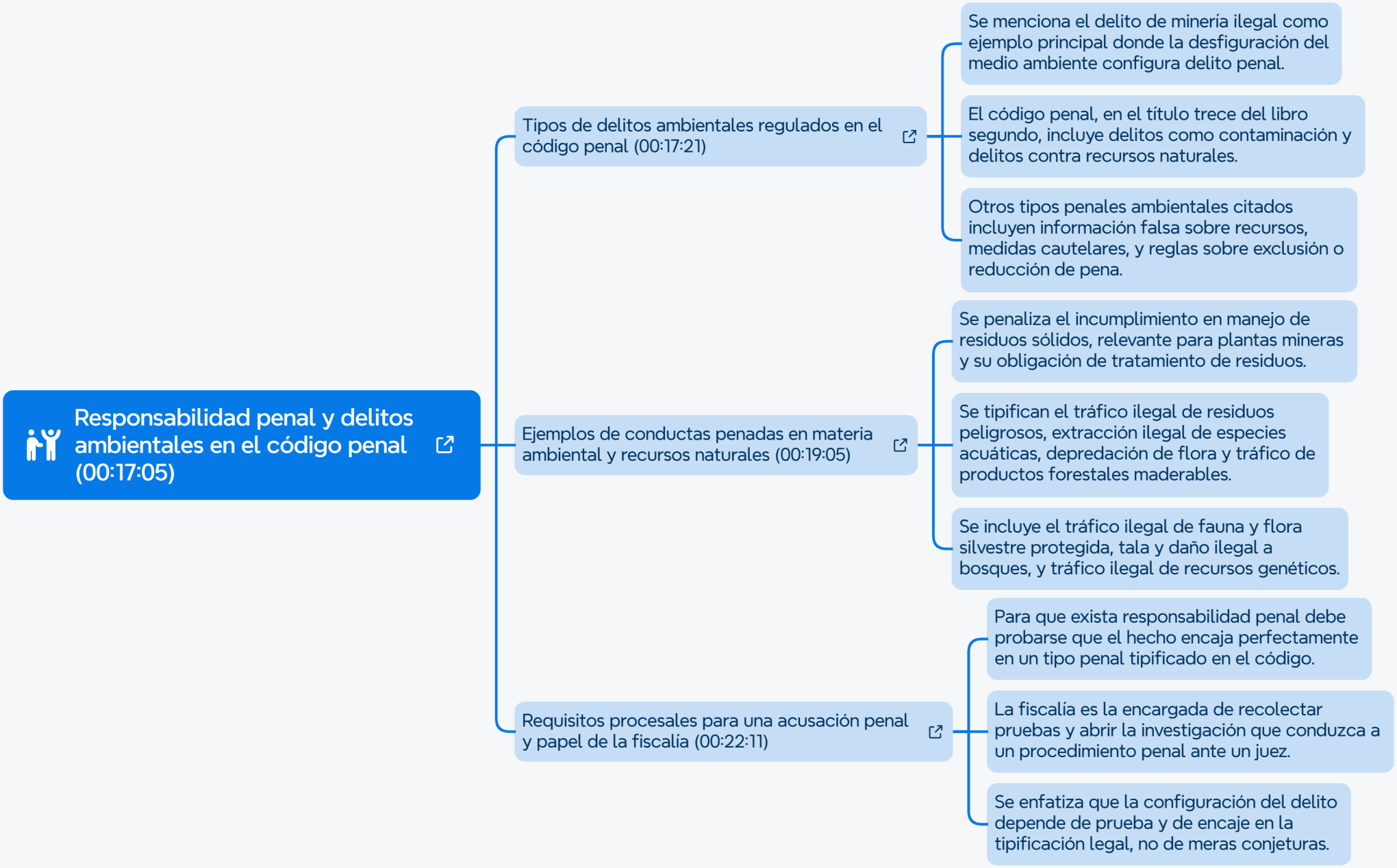

EDU MIN
CLASE 06: RESPONSABILIDAD SOCIAL, DERECHOS DE LAS COMUNIDADES Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS - 2DA PARTE
Introducción y apertura de la clase (00:14:24)
Responsabilidad penal y delitos ambientales en el código penal (00:17:05)
Distinción entre responsabilidad penal, administrativa y civil (00:23:25)
Elementos de la responsabilidad civil aplicada al daño ambiental (00:27:42)
Casos prácticos y discusión doctrinal sobre minería ilegal y desfiguración del paisaje (00:36:42)
Obligaciones de reparación, destino de la indemnización y normativa aplicable (00:45:15)
Responsabilidad administrativa, sanciones y procedimientos sancionadores en materia ambiental (00:56:58)
Aplicación práctica y recomendaciones para el análisis de casos en materia minera y ambiental (00:59:48)
Autoridades, fiscalización y sanciones administrativas en actividades mineras (01:00:02)
Concepto, alcance y trámite de la certificación ambiental global o Integra Ambiente (01:01:23)
Entidades colaboradoras, competencias específicas y exclusiones del Integra Ambiente (01:19:21)
Instituciones, cumplimiento y casos a revisar en próximas sesiones (02:16:01)
Tratados sobre servicios, reconocimiento profesional y contratación de personal extranjero en minería (02:21:36)
Impacto de tratados en temas ambientales, seguridad jurídica y salud laboral en minería (02:18:33)
Realidad laboral peruana: informalidad, precariedad y fiscalización laboral (02:12:00)
Convenios internacionales y su influencia en aranceles, comercio y competitividad minera (02:09:00)
Papel de la minería en la economía peruana y la necesidad de tratados internacionales (02:03:06)
Contexto sobre la CTS y su distinción con un seguro de desempleo (02:00:02)
Tratados internacionales, normativa comparada y consideraciones finales sobre aplicación normativa (01:55:43)
Procedimientos administrativos, plazos reales y prácticas en la administración pública (01:30:11)
Casos jurisprudenciales y ejemplos prácticos sobre minería ilegal y concesiones (01:35:41)
Requisitos legales, aplicabilidad sectorial y cobertura temporal de transferencias (01:28:10)

EDU MIN


CLASE 06: RESPONSABILIDAD SOCIAL, DERECHOS DE LAS COMUNIDADES Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS - 2DA PARTE
Introducción y apertura de la clase (00:14:24)
Responsabilidad penal y delitos ambientales en el código penal (00:17:05)
Distinción entre responsabilidad penal, administrativa y civil (00:23:25)
Elementos de la responsabilidad civil aplicada al daño ambiental (00:27:42)
Casos prácticos y discusión doctrinal sobre minería ilegal y desfiguración del paisaje (00:36:42)
Obligaciones de reparación, destino de la indemnización y normativa aplicable (00:45:15)
Requisitos legales, aplicabilidad sectorial y cobertura temporal de transferencias (01:28:10)
Entidades colaboradoras, competencias específicas y exclusiones del Integra Ambiente (01:19:21)
Concepto, alcance y trámite de la certificación ambiental global o Integra Ambiente (01:01:23)
Autoridades, fiscalización y sanciones administrativas en actividades mineras (01:00:02)
Aplicación práctica y recomendaciones para el análisis de casos en materia minera y ambiental (00:59:48)
Responsabilidad administrativa, sanciones y procedimientos sancionadores en materia ambiental (00:56:58)


Introducción y apertura de la clase (00:14:24)
Presentación del curso, duración y logística de la sesión (00:14:29)
El profesor y la monitora académico se presentan indicando que la sesión corresponde a la clase número cinco del diplomado en alta especialización en derecho minero.
Se recuerda la duración de la clase hasta las 21:40 y un break a las 20:30 por cinco minutos, y la invitación a plantear dudas por micrófono o chat.
Se menciona que las diapositivas y materiales están listos para ser compartidos y revisados durante la clase.
Objetivo de la clase y temas pendientes del módulo anterior (00:15:33)
Explicación de que se continuará con el tema cuatro, completando lo pendiente sobre responsabilidades en proyectos mineros y ambientales.
Se anticipa que lo que falta del tema es poco pero requiere profundización para consolidar nociones ya vistas.
Se anuncia que posteriormente se abordarán los tipos de permisos ambientales y la evaluación de impacto ambiental.
Enfoque amplio del concepto de medio ambiente (00:16:13)
Se explica que el medio ambiente debe entenderse de forma amplia, no solo árboles o ríos, sino como el conjunto que posibilita la vida y el desenvolvimiento humano.
Se advierte contra una visión reducida del medio ambiente y se insta a considerarlo como contenido jurídico amplio que no se cierra a una sola situación.
Se recalca la importancia de una interpretación amplia para aplicar correctamente responsabilidades jurídicas.


Responsabilidad penal y delitos ambientales en el código penal (00:17:05)
Tipos de delitos ambientales regulados en el código penal (00:17:21)
Se menciona el delito de minería ilegal como ejemplo principal donde la desfiguración del medio ambiente configura delito penal.
El código penal, en el título trece del libro segundo, incluye delitos como contaminación y delitos contra recursos naturales.
Otros tipos penales ambientales citados incluyen información falsa sobre recursos, medidas cautelares, y reglas sobre exclusión o reducción de pena.
Ejemplos de conductas penadas en materia ambiental y recursos naturales (00:19:05)
Se penaliza el incumplimiento en manejo de residuos sólidos, relevante para plantas mineras y su obligación de tratamiento de residuos.
Se tipifican el tráfico ilegal de residuos peligrosos, extracción ilegal de especies acuáticas, depredación de flora y tráfico de productos forestales maderables.
Se incluye el tráfico ilegal de fauna y flora silvestre protegida, tala y daño ilegal a bosques, y tráfico ilegal de recursos genéticos.
Requisitos procesales para una acusación penal y papel de la fiscalía (00:22:11)
Para que exista responsabilidad penal debe probarse que el hecho encaja perfectamente en un tipo penal tipificado en el código.
La fiscalía es la encargada de recolectar pruebas y abrir la investigación que conduzca a un procedimiento penal ante un juez.
Se enfatiza que la configuración del delito depende de prueba y de encaje en la tipificación legal, no de meras conjeturas.

Distinción entre responsabilidad penal, administrativa y civil (00:23:25)

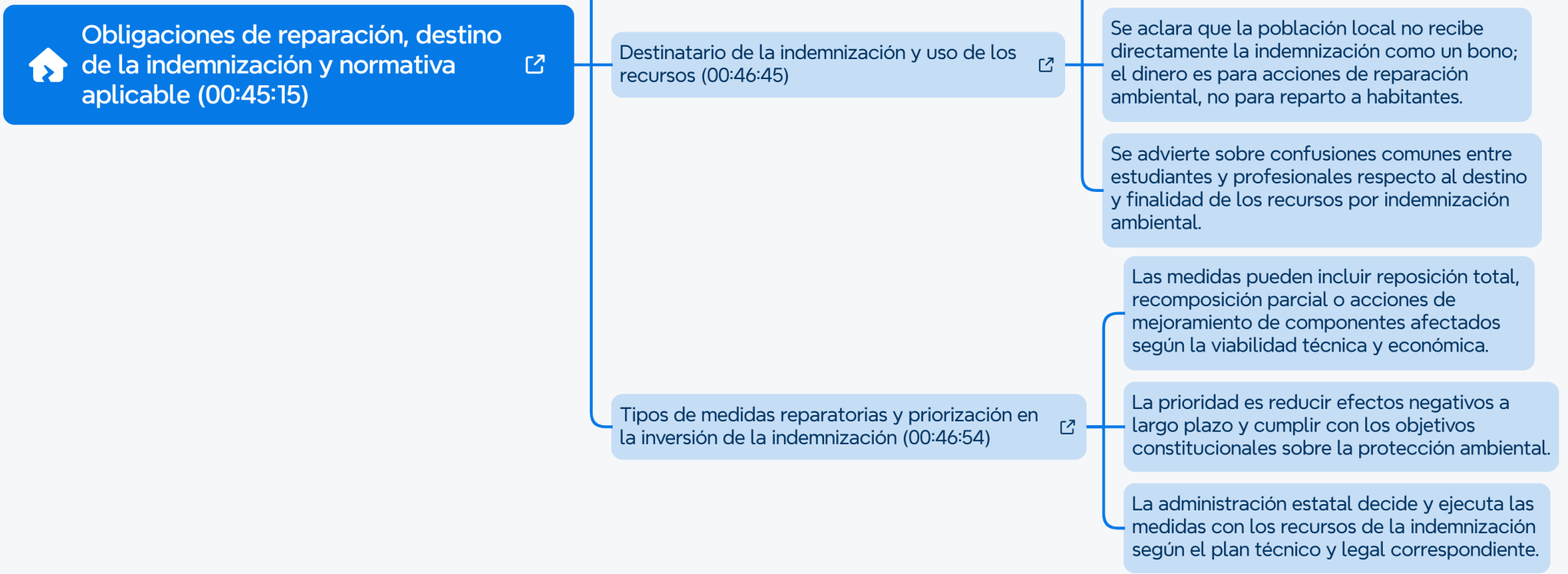
- Concepto general y cuándo aplica cada tipo de responsabilidad (00:23:35)
  - Se explica que las acciones humanas pueden acarrear responsabilidad penal, administrativa y/o civil según el hecho concreto.
  - La naturaleza del hecho determina qué responsabilidad se imputa: delito tipificado para penal, incumplimientos normativos para administrativa, y daños para civil.
  - Se subraya la necesidad de estudiar el caso específico para determinar cuál o cuáles responsabilidades concurren.
- Responsabilidad civil: objetivos y elementos necesarios (00:25:00)
  - La responsabilidad civil busca que el responsable repare los daños ocasionados, imponiendo consecuencias sobre su patrimonio.
  - En el Perú, para imputar responsabilidad civil extracontractual deben configurarse elementos: daño, conducta antijurídica, factor de atribución, nexo causal y aspecto subjetivo u objetivo.
  - La reparación puede ser pecuniaria (indemnización) o medidas de recomposición para restablecer la situación previa al daño ambiental.
- Diferencias prácticas entre sanciones administrativas y efectos civiles o penales (00:52:18)
  - Las multas y sanciones administrativas buscan sancionar conductas administrativas y son impuestas por entidades administrativas, no por el Poder Judicial.
  - La reparación del daño material por parte de la administración es distinta de la indemnización por daños y perjuicios que pueden reclamar particulares afectados en sede civil.
  - Se dan ejemplos comparativos como SUNAFIL en materia laboral donde la multa es para el Estado y no para la persona afectada, ilustrando la distinción entre sanción administrativa y reparación individual.

Elementos de la responsabilidad civil aplicada al daño ambiental (00:27:42)

- Definición y requisitos del daño ambiental para responsabilidad civil (00:27:52)
  - El daño debe ser real y existente, no hipotético ni remoto, para configurar responsabilidad civil en materia ambiental.
  - En materia ambiental, el daño se denomina menoscabo ambiental y debe calificarse como tal conforme a normativa y pruebas.
  - Sin daño comprobado o sin otros elementos necesarios, no puede imputarse responsabilidad civil.
- Factor de atribución: elementos objetivos y subjetivos (00:29:54)
  - El factor de atribución objetivo se relaciona con bienes o actividades riesgosas o peligrosas que, por su naturaleza, pueden causar daño al medio ambiente.
  - El factor de atribución subjetivo se refiere a culpa o dolo del causante cuando no existe actividad o bien inherentemente riesgoso, y debe probarse negligencia o intención.
  - Identificar al responsable puede involucrar a personas naturales o jurídicas; la prueba debe determinar quién causó el daño para atribuir responsabilidad.
- Nexo causal y antijuridicidad en la responsabilidad civil ambiental (00:30:58)
  - El nexo causal exige demostrar que la conducta del causante produjo efectivamente el daño ambiental.
  - La antijuridicidad implica que la conducta vaya contra norma establecida; su necesidad en responsabilidad civil es objeto de debate doctrinal pero se considera en algunos casos.
  - Si falta alguno de los elementos (daño, nexo, antijuridicidad, factor de atribución) no puede imputarse responsabilidad civil.

Casos prácticos y discusión doctrinal sobre minería ilegal y desfiguración del paisaje (00:36:42)

- Caso de casación sobre minería ilegal y desfiguración del paisaje (00:38:15)
  - Se revisa un caso de casación donde la Corte Suprema consideró que la desfiguración del paisaje por desviar un riachuelo constituía delito de minería ilegal.
  - En el caso la persona extrajo mineral sin permiso pero luego lo devolvió; el delito se configuró por la desfiguración del paisaje al desviar el riachuelo y arrojar desmontes.
  - El caso es controvertido porque algunos sostienen que la simple extracción y devolución no ameritaría penalización, mientras que la desfiguración del paisaje sí implica delito según la corte.
- Debate sobre la reparación versus castigo y la posibilidad de remediación administrativa (00:41:37)
  - Se plantea la discusión sobre si la remediación (reponer paisaje, sembrar árboles) podría ser suficiente para solucionar la conducta, frente a la postura penal que castiga la desfiguración.
  - El profesor advierte que no siempre la restitución física del entorno exime de responsabilidad penal, y que permitirlo podría abrir puertas a soluciones insuficientes para daños ambientales.
  - Se reflexiona sobre la subjetividad en decisiones judiciales y cómo conveniencias o interpretaciones pueden influir en sentencias en materia ambiental.
- Controversias sobre la interpretación y aplicación de la norma penal ambiental (00:43:09)
  - Se reconoce que la jurisprudencia puede dividirse y que habrá opiniones a favor y en contra de sentencias que extienden la tipificación delictiva a conductas como la desfiguración.
  - Se menciona que la aplicación de la ley no siempre es neutra y puede verse influida por factores extralegales, generando sentencias discutibles.
  - Se exhorta a los estudiantes a analizar críticamente la aplicación normativa y a reconocer la variabilidad en resoluciones judiciales.


Obligaciones de reparación, destino de la indemnización y normativa aplicable (00:45:15)
Finalidad de la reparación y el restablecimiento del ambiente (00:45:20)
La Ley General del Ambiente establece que la consecuencia de la responsabilidad civil extracontractual es la reparación del daño ambiental y la búsqueda del restablecimiento del estado anterior.
Si no es posible restituir totalmente, las medidas deben orientarse a la recomposición o mejoramiento más cercano a la situación previa.
La indemnización tiene carácter patrimonial y su objetivo es financiar acciones que compensen los intereses afectados y contribuyan a los objetivos constitucionales sobre ambiente y recursos naturales.
Destinatario de la indemnización y uso de los recursos (00:46:45)
La reparación económica corresponde al Estado, que recibirá los montos y los invertirá en la reposición o reparación del medio ambiente afectado.
Se aclara que la población local no recibe directamente la indemnización como un bono; el dinero es para acciones de reparación ambiental, no para reparto a habitantes.
Se advierte sobre confusiones comunes entre estudiantes y profesionales respecto al destino y finalidad de los recursos por indemnización ambiental.
Tipos de medidas reparatorias y priorización en la inversión de la indemnización (00:46:54)
Las medidas pueden incluir reposición total, recomposición parcial o acciones de mejoramiento de componentes afectados según la viabilidad técnica y económica.
La prioridad es reducir efectos negativos a largo plazo y cumplir con los objetivos constitucionales sobre la protección ambiental.
La administración estatal decide y ejecuta las medidas con los recursos de la indemnización según el plan técnico y legal correspondiente.

Responsabilidad administrativa, sanciones y procedimientos sancionadores en materia ambiental (00:56:58)

Naturaleza y finalidad de la responsabilidad administrativa y sanciones (00:56:58)

- La responsabilidad administrativa busca sancionar conductas mediante sanciones pecuniarias y otras medidas para incentivar el cumplimiento de la normativa.
- Las multas son la sanción administrativa más conocida, pero existen otras como cierre temporal o definitivo de centros de trabajo según gravedad.
- Las sanciones administrativas son impuestas por entes administrativos competentes, no por el Poder Judicial, y obedecen al ordenamiento legal de la administración pública.

Entes fiscalizadores en materia ambiental y ejemplos de procedimientos (00:57:53)

- Se menciona a SUNAFIL como ejemplo en materia laboral y se alude a SENACE, SERNANP, o entidades análogas para materia ambiental (sin enumerar todas) que fiscalizan y sancionan.
- Sinermink (SinerMink / SENRMINK según contexto) realiza inspecciones en el sector minero y puede iniciar procedimientos sancionadores administrativos por incumplimientos ambientales.
- El procedimiento administrativo sancionador evalúa pruebas, determina la imposición o no de multas y si procede la reducción o aumento de sanciones según elementos probatorios.

Procedimiento administrativo sancionador: inicio, desarrollo y cierre (00:58:42)

- El procedimiento sancionador tiene etapas claras: inicio por inspección o denuncia, investigación y valorización de pruebas, eventual propuesta de sanción y resolución administrativa.
- No todos los procedimientos son rutinarios; algunos pueden ampliarse según complejidad del caso, pruebas adicionales o recursos administrativos interpuestos por las partes.
- El resultado puede implicar multas, cierres, medidas correctivas u otras sanciones administrativas; su ejecución y control corresponden a la entidad administrativa competente.

Aplicación práctica y recomendaciones para el análisis de casos en materia minera y ambiental (00:59:48)

- Importancia de estudiar cada caso y evitar confundir responsabilidades (00:55:59)
  - Se insiste que no se puede generalizar: cada caso requiere análisis específico para determinar si concurren responsabilidad civil, administrativa, penal o una combinación de ellas.
  - Es necesario distinguir fines y efectos de cada tipo de responsabilidad y no asumir que la existencia de una excluye a las otras.
  - Se recomienda conocer la Ley General del Ambiente y normativa sectorial para identificar correctamente consecuencias jurídicas y procedimientos aplicables.
- Relevancia de la prueba y del encaje normativo en cada tipo de responsabilidad (00:22:11)
  - Para responsabilidad penal se requiere encaje en tipo penal y prueba suficiente recolectada por fiscalía; para la civil se necesita demostrar daño, nexo causal y factor de atribución; para la administrativa, prueba de incumplimiento normativo.
  - La recolección y valoración de pruebas es crucial y condiciona la posibilidad de aperturar procedimientos y alcanzar sanciones o reparaciones.
  - Se advierte que faltas en la cadena probatoria impiden imputaciones y sentencias, por lo que la investigación técnica y pericial en materia ambiental es determinante.
- Preparación para exámenes y atención a detalles normativos y prácticos (00:56:08)
  - Se recuerda a los estudiantes la importancia de entender quién recibe las indemnizaciones, qué persiguen las sanciones y qué rol tienen las instituciones fiscalizadoras.
  - Se recomienda estudiar el procedimiento administrativo sancionador y los elementos del daño ambiental para responder correctamente a situaciones de examen.
  - Se aconseja prestar atención a los matices entre reparación administrativa, indemnización estatal y pretensiones de particulares afectados.

Autoridades, fiscalización y sanciones administrativas en actividades mineras (01:00:02)

Naturaleza y límites de la potestad sancionadora de autoridades ambientales (01:00:02)

- Las autoridades ambientales pueden realizar labores de fiscalización y aplicar sanciones siempre que exista una norma que tipifique la conducta como sancionable.
- No se puede imponer multa por hechos que no estén previstos en la normativa o reglamento aplicable; la conducta debe encajar en la tipificación legal.
- Ejemplo comparativo: reglamento de la Ley General de Inspecciones Laborales exige conducta tipificada para sancionar a una empresa.

Entidades involucradas en la fiscalización ambiental y minera (01:00:07)

- Osmine (Osinerming) revisa instalaciones mineras y emite requerimientos relacionados con seguridad y estudios de riesgo.
- Autoridad Regional del Medio Ambiente (ARMA) actúa a nivel regional con competencias administrativas y sancionadoras propias.
- Otras entidades del Estado (ANA, DIGESA, SERFOR, DG C y G) intervienen según la materia específica que corresponda.

Tipos de sanciones y requisitos procedimentales para imponerlas (01:00:17)

- Las normas indican el tipo y cuantía de las sanciones y las conductas multables.
- La imposición de sanciones exige procedimiento administrativo fundado en la normativa vigente.
- La falta de regulación expresa sobre una conducta impide la sanción administrativa por ella.

Concepto, alcance y trámite de la certificación ambiental global o Integra Ambiente (01:01:23)

Definición, carácter opcional y comparación con estudios de impacto (01:01:23)

- La certificación ambiental global (o Integra Ambiente) es un procedimiento administrativo único más general que el EIA detallado y engloba múltiples autorizaciones.
- Actualmente es opcional para los proyectos, mientras que el estudio de impacto ambiental detallado sigue siendo requisito básico para iniciar actividades extractivas.
- Algunas empresas optan por la certificación por ser más integral y eficiente en la obtención de permisos.

Contenido del procedimiento integral y entidades que aportan títulos habilitantes (01:02:46)

- El procedimiento evalúa y aprueba estudios de impacto ambiental detallados y obtiene hasta catorce opiniones técnicas y títulos habilitantes según el proyecto.
- Intervienen diversas entidades: Autoridad Nacional del Agua (ANA), DIGESA, SERFOR, OSINERMING, Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI), entre otras.
- Los títulos habilitantes incluyen acreditaciones sobre disponibilidad hídrica, autorizaciones de vertimiento, autorizaciones de desbosque y estudios de riesgo, según corresponda.

Plazos, etapas y obligatoriedad prevista del procedimiento (01:08:29)

- La certificación es aprobada por SENACE y su duración estimada para obtención aproximada es de dos años, variando según la complejidad del proyecto.
- Etapas: clasificación ambiental, recepción, plan de participación ciudadana, permisos de patrimonio, línea base ambiental, levantamiento de observaciones y resolución directoral.
- Plazo legal de SENACE para resolver: 150 días hábiles prorrogables 30 días hábiles justificadamente; en la práctica administrativos incumplen plazos frecuentemente si el administrado no reclama.

Entidades colaboradoras, competencias específicas y exclusiones del Integra Ambiente (01:19:21)

Participación y competencias de las entidades sectoriales en la certificación (01:19:21)

- SENACE dirige y aprueba la certificación ambiental global, coordinando con entidades sectoriales que emitirán autorizaciones vinculantes según su competencia.
- ANA: acreditación de disponibilidad hídrica, autorizaciones de aprovechamiento de obras hidráulicas y autorizaciones de vertimiento y reuso de aguas residuales.
- DIGESA: autorizaciones sanitarias para sistemas de tratamiento y disposición final de aguas residuales y otras opiniones técnicas en salud ambiental.

Otras entidades con funciones específicas y su papel en casos geográficos particulares (01:21:35)

- SERFOR: autorizaciones para desbosque y manejo de flora y fauna silvestre cuando proceda.
- OSINERMING: estudios de riesgo y planes de contingencia relacionados con actividades mineras.
- DICAPI (Capitanías y Guardacostas): derechos de uso de áreas acuáticas si la concesión minera se ubica en áreas costeras o marinas; su intervención depende de la competencia geográfica.

Exclusiones, límites del alcance y necesidad de permisos adicionales (01:23:20)

- La certificación integra varios permisos pero no todos; puede ser necesario tramitar autorizaciones adicionales fuera del procedimiento (por ejemplo, Ministerio de Cultura para patrimonio arqueológico).
- El inicio de construcción u operación una vez expedida la certificación depende de la obtención de todos los permisos sectoriales complementarios necesarios.
- La configuración del catálogo de entidades participantes puede modificarse y ampliarse según la necesidad del proyecto o cambios normativos.

Requisitos legales, aplicabilidad sectorial y cobertura temporal de transferencias (01:28:10)

- Marco legal de la certificación y sectores inicialmente transferidos a SENACE (01:19:21)
  - La ley 30327 regula el concepto, permisos incluidos y entidades que intervienen en la certificación ambiental global.
  - Inicialmente, SENACE es competente para sectores como minería, electricidad e hidrocarburos, con otras transferencias previstas por cronograma del Ejecutivo.
  - A marzo de 2016 el alcance y transferencia de sectores a SENACE estaba en proceso y se esperaba su regulación completa mediante reglamento.
- Criterios de elegibilidad para solicitar la certificación ambiental global (01:28:19)
  - Solo los titulares de proyectos de inversión clasificados como categoría 3, que requieren EIA detallado y cuyos sectores estén transferidos al SENACE, pueden solicitar la certificación.
  - No todos los proyectos o actividades están obligados actualmente a tramitar la certificación; su exigibilidad puede ampliarse progresivamente.
  - La certificación aplica a actividades extractivas que impliquen riesgo ambiental: minería, hidrocarburos, explotación forestal u otros recursos naturales.
- Coordinación interinstitucional, gobiernos regionales y municipalidades como aliados (01:32:47)
  - SENACE puede coordinar con gobiernos regionales y municipales pese a que estas autoridades no emiten las opiniones vinculantes en el marco de Integra Ambiente.
  - ARMA (Autoridad Regional de Medio Ambiente) en cada región puede participar como aliado, facilitar recepción de solicitudes o emitir opiniones relevantes en proyectos regionales.
  - SENACE implementó planes de acercamiento con gobiernos regionales y municipalidades en regiones con iniciativas que requerirán certificación ambiental global.

EDU MIN


CLASE 06: RESPONSABILIDAD SOCIAL, DERECHOS DE LAS COMUNIDADES Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS - 2DA PARTE
Instituciones, cumplimiento y casos a revisar en próximas sesiones (02:16:01)
Tratados sobre servicios, reconocimiento profesional y contratación de personal extranjero en minería (02:21:36)
Impacto de tratados en temas ambientales, seguridad jurídica y salud laboral en minería (02:18:33)
Realidad laboral peruana: informalidad, precariedad y fiscalización laboral (02:12:00)
Convenios internacionales y su influencia en aranceles, comercio y competitividad minera (02:09:00)
Casos jurisprudenciales y ejemplos prácticos sobre minería ilegal y concesiones (01:35:41)
Procedimientos administrativos, plazos reales y prácticas en la administración pública (01:30:11)
Tratados internacionales, normativa comparada y consideraciones finales sobre aplicación normativa (01:55:43)
Contexto sobre la CTS y su distinción con un seguro de desempleo (02:00:02)
Papel de la minería en la economía peruana y la necesidad de tratados internacionales (02:03:06)

EDU MIN

Casos jurisprudenciales y ejemplos prácticos sobre minería ilegal y concesiones (01:35:41)

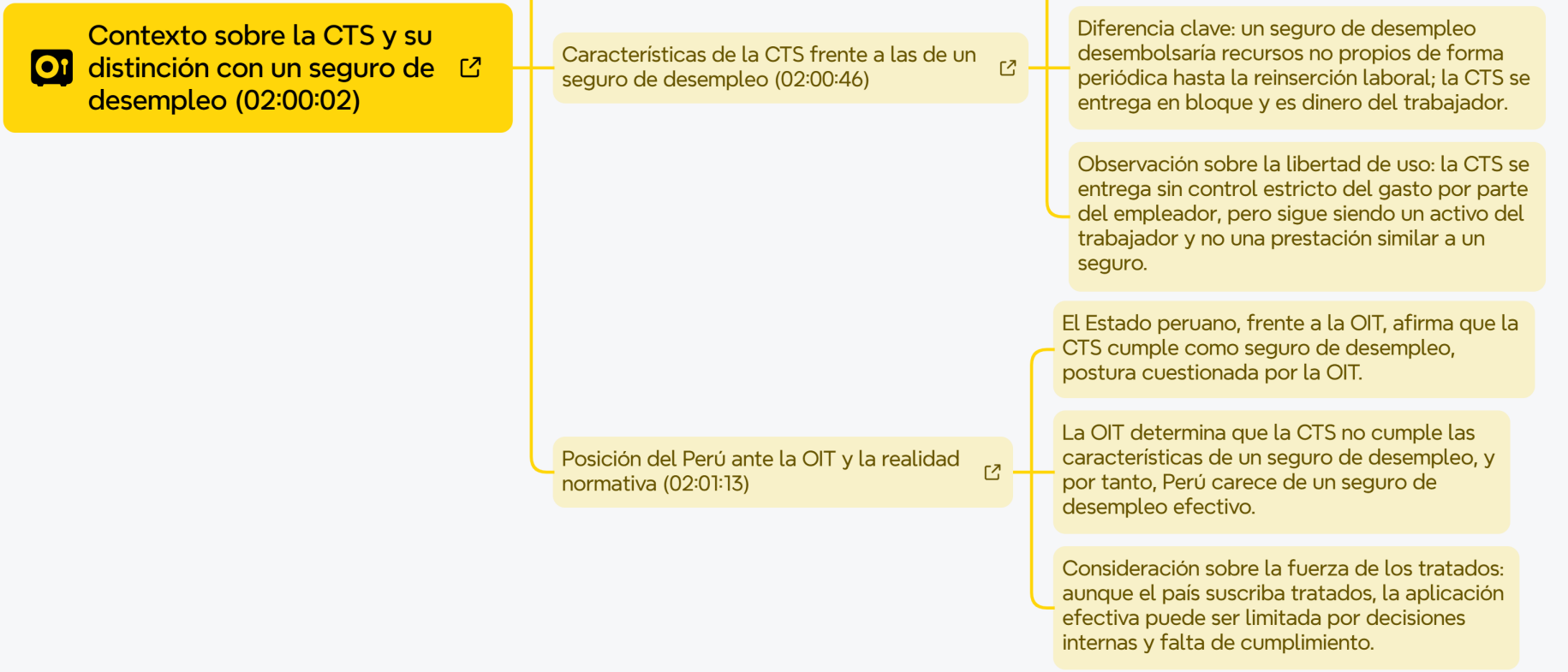
- Casación sobre configuración del delito de minería ilegal y desfiguración del medio ambiente (01:40:30)
  - Casación 0464-2016 (Pasco): la Corte Suprema determinó que para configurar el delito de minería ilegal no es necesario un daño efectivo económico, basta la puesta en peligro del ambiente o la desfiguración del paisaje.
  - Hechos del caso: desvío de un riachuelo por una persona que instaló maquinaria y extrajo mineral, provocando desmonte y alteración del paisaje, lo que la Sala entendió como desfiguración ambiental.
  - La sentencia genera debate doctrinal sobre si basta la extracción sin venta o lucro para tipificar delito penal ambiental; la resolución protege el medio ambiente independiente de la comercialización.
- Casación sobre devolución de pagos por impedimento comunitario y fuerza mayor (01:45:03)
  - Casación 1716-2016: una empresa minera solicitó la devolución de pagos por mantenimiento de concesión alegando impedimento por oposición de una comunidad campesina.
  - Administración y Corte sostuvieron que la oposición comunitaria no constituye caso fortuito ni fuerza mayor que obligue a devolución de lo pagado para mantener el derecho de concesión.
  - La decisión fue confirmatoria en sede administrativa y judicial, y plantea discusión sobre situaciones que autorizarían devolución o indemnización por imposibilidad de operar.
- Otros casos relevantes y temas pendientes para estudio práctico (01:50:20)
  - Existen decisiones diversas en cortes superiores y en instancias como el Tribunal Constitucional que pueden resolver casos de forma contraria a la casación, mostrando diversidad jurisprudencial.
  - Se anunciaron próximos casos sobre Sunafil y OSINERMING para analizar aspectos administrativos y sancionadores en minería y seguridad.
  - La clase enfatiza la importancia de estudiar casos completos (casaciones, sentencias) y no solo resúmenes para comprender la aplicación práctica del derecho minero y ambiental.

Procedimientos administrativos, plazos reales y prácticas en la administración pública (01:30:11)

- Plazos legales versus cumplimiento real en entidades públicas (01:30:11)
  - Plazos legales existen pero en la práctica muchas entidades no los cumplen si el administrado no reclama formalmente.
  - El administrado debe interponer escritos y reclamaciones para exigir cumplimiento de plazos; de lo contrario, los expedientes pueden retrasarse sin consecuencias inmediatas.
  - Ejemplos de entidades donde ocurre: SENACE, Sunafil, otras oficinas administrativas que aplican procedimientos distintos al poder judicial.
- Diferencias entre procedimientos administrativos y judiciales en materia laboral y sancionadora (01:51:45)
  - Sunafil y otras entidades administrativas funcionan con reglas y consecuencias distintas al poder judicial; faltas como inasistencia a comparecencias administrativas tienen sanciones distintas.
  - No existe la misma flexibilidad de reprogramación que en materia judicial; la ausencia injustificada puede acarrear multas o sanciones.
  - Es importante conocer la normativa específica de cada entidad y el TUPA para identificar trámites, requisitos, costos y plazos.
- Uso del TUPA y fuentes oficiales para conocer trámites y requisitos (01:10:53)
  - El Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de cada entidad detalla trámites, plazos y tasas, y es la fuente primaria para saber ante qué entidad se realiza un trámite.
  - Muchas entidades publican su TUPA actualizado en página web, permitiendo descargar información sin necesidad de desplazamiento físico.
  - Recomendación práctica: revisar el TUPA y la normativa vigente para conocer documentos, plazos y el procedimiento correcto antes de iniciar trámites administrativos.

Tratados internacionales, normativa comparada y consideraciones finales sobre aplicación normativa (01:55:43)

- Naturaleza y alcance de los tratados internacionales relativos a minería y medio ambiente (01:55:43)
  - Los tratados internacionales suscritos por el Estado regulan obligaciones entre países o mediante organismos internacionales, aplicables solo a los países firmantes.
  - Ejemplos: convenios de la OIT tienen repercusiones en derecho laboral; tratados ambientales internacionales regulan protección y obligaciones que el país debe cumplir.
  - La incorporación de tratados a la normativa nacional varía y su cumplimiento depende de la adhesión y de la forma de incorporación al ordenamiento interno.
- Ejemplo ilustrativo: convenios de la OIT y su relación con normativa nacional (01:57:01)
  - La OIT puede exigir ciertas políticas, por ejemplo un seguro de desempleo; el Perú alegó que el sistema de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) cumple funciones similares.
  - Debate jurídico: la CTS fue discutida como sueldo diferido y no idéntica a un seguro de desempleo, mostrando cómo la interpretación nacional adapta compromisos internacionales.
  - Comentarios de estudiantes: discusión sobre la naturaleza jurídica de la CTS y su caracterización frente a obligaciones internacionales.
- Cierre y próximos temas pendientes en la materia (01:55:43)
  - Quedan por comentar temas de arbitraje en minería, casos de Sunafil y OSINERMING, y más sentencias relevantes que ilustran la aplicación práctica del derecho minero y ambiental.
  - Se recomienda estudiar casos completos y revisar la normativa aplicable (leyes, reglamentos, TUPA y sentencias) para comprender plenamente la materia.
  - Próximas clases abordarán arbitraje minero, roles de organismos reguladores y análisis detallado de casos judiciales seleccionados.


Contexto sobre la CTS y su distinción con un seguro de desempleo (02:00:02)
Ejemplo práctico que demuestra por qué la CTS no es un seguro de desempleo (02:00:09)
Presentación del caso hipotético: un trabajador renuncia en la empresa A y recibe la liquidación y el íntegro de su CTS, para luego incorporarse inmediatamente a la empresa B.
Señalamiento de que, pese a que el trabajador recibe la CTS, no hay desempleo efectivo porque se incorpora a otro empleo en corto plazo.
Conclusión práctica: el pago de la CTS no cumple la finalidad de sostener al trabajador durante un periodo sin empleo como lo haría un seguro de desempleo.
Características de la CTS frente a las de un seguro de desempleo (02:00:46)
La CTS es presentada como un dinero ahorrado del propio trabajador que se entrega al momento de la terminación de la relación laboral, no un desembolso periódico de terceros.
Diferencia clave: un seguro de desempleo desembolsaría recursos no propios de forma periódica hasta la reinserción laboral; la CTS se entrega en bloque y es dinero del trabajador.
Observación sobre la libertad de uso: la CTS se entrega sin control estricto del gasto por parte del empleador, pero sigue siendo un activo del trabajador y no una prestación similar a un seguro.
Posición del Perú ante la OIT y la realidad normativa (02:01:13)
El Estado peruano, frente a la OIT, afirma que la CTS cumple como seguro de desempleo, postura cuestionada por la OIT.
La OIT determina que la CTS no cumple las características de un seguro de desempleo, y por tanto, Perú carece de un seguro de desempleo efectivo.
Consideración sobre la fuerza de los tratados: aunque el país suscriba tratados, la aplicación efectiva puede ser limitada por decisiones internas y falta de cumplimiento.

EDU MIN

Papel de la minería en la economía peruana y la necesidad de tratados internacionales (02:03:06)

- Importancia económica de la minería en el Perú y su peso en el PBI y exportaciones (02:03:06)
  - La minería es un sector dominante que moviliza empleo, traslado de personal, ingenieros y comercio de minerales.
  - Indicador económico: la minería representa aproximadamente el 8,5% del producto interno bruto del país.
  - Exportaciones: los minerales constituyen el 63.9% de las exportaciones totales, destacando cobre y oro como productos principales por valor.
- Inversiones y presencia de empresas mineras internacionales en las últimas dos décadas (02:03:51)
  - En los últimos 20 años ha habido importantes inversiones en exploración y desarrollo minero en el Perú.
  - Mayor presencia de grandes mineras internacionales que siguen procedimientos legales como concesiones mineras y pago de derechos.
  - Resultado: incremento de actividades mineras y posicionamiento del Perú como productor mundial de minerales.
- Motivación para suscribir tratados internacionales en el sector minero (02:05:04)
  - Los tratados aumentan la atractividad para inversionistas al ofrecer facilidades, seguridad jurídica y transparencia legislativa.
  - La existencia de tratados y normas claras incentiva la inversión extranjera al reducir incertidumbre y costos regulatorios.
  - Mención específica: los tratados buscan facilitar la entrada de capitales, tecnología y personal especializado al sector minero.

Convenios internacionales y su influencia en aranceles, comercio y competitividad minera (02:09:00)

- Acuerdos sobre aranceles como factor decisivo para la inversión minera (02:09:00)
  - Los aranceles afectan el costo de extraer y exportar minerales; por ello, son punto clave en acuerdos comerciales y concesiones.
  - Las empresas evalúan la conveniencia de invertir en un país según la carga arancelaria y otros costos asociados a la operación.
  - Relevancia: la desgravación arancelaria es un componente central para la atracción de inversión extranjera en minería.
- Efectos de la desgravación arancelaria en competitividad y acceso a insumos (02:11:02)
  - Los tratados reducen costos de importación de bienes de capital, maquinarias y materiales necesarios para la actividad minera.
  - Mejora de la competitividad por reducción de precios de insumos y equipos importados.
  - Consideración: las empresas buscan evitar barreras que aumenten costes y compliquen su operación, incluida la burocracia y trámites.
- Facilidades aduaneras y plazos que favorecen el comercio minero internacional (02:19:14)
  - Los capítulos aduaneros en tratados incluyen reducción de plazos y establecimiento de tiempos máximos para atención de resoluciones y preferencias arancelarias.
  - Mejora en eficiencia logística y reducción de costos tanto en importaciones como en exportaciones.
  - Impacto directo en la competitividad del sector minero al agilizar despacho y trámites aduaneros.

Realidad laboral peruana: informalidad, precariedad y fiscalización laboral (02:12:00)

- Prevalencia de la informalidad y condiciones laborales en el país (02:12:00)
  - Entre el 70 y 80% del empleo en el Perú es informal o precario, sin contratación en planilla ni acceso a beneficios laborales.
  - Diferencia conceptual: muchas personas consideran que "tienen trabajo" cuando realizan labores, pero legalmente puede no existir relación de dependencia.
  - El trabajador con contrato y planilla es la excepción; la informalidad es la norma en gran parte de la economía peruana.
- Desnaturalización de vínculos laborales y problemas ante SUNAFIL (02:14:47)
  - Casos frecuentes de simulación de servicios, uso indebido de recibos por honorarios y tercerización que ocultan verdaderas relaciones laborales.
  - SUNAFIL recibe múltiples denuncias y casos relativos a la desnaturalización de roles y la falta de formalización.
  - Ejemplo comentado: situaciones en el sector salud donde relaciones laborales fueron clasificadas incorrectamente y supervisadas por autoridades.
- Resistencia empresarial frente a medidas como un seguro de desempleo y visión del empleador (02:06:49)
  - Hipótesis sobre la implementación de un seguro de desempleo pagado por empleadores: la reacción empresarial sería de rechazo por aumento de costos.
  - Visión empresarial explicada: el empresario busca reducir costos y riesgos para maximizar ganancias; pagar prestaciones adicionales no es atractivo.
  - Alternativa planteada: si el Estado financia un seguro de desempleo la aceptación podría variar, pero imponer costo a empleadores sería impopular.

Impacto de tratados en temas ambientales, seguridad jurídica y salud laboral en minería (02:18:33)

- Tratados internacionales que imponen exigencias ambientales al sector minero (02:18:33)
  - Los compromisos ambientales internacionales requieren adecuación de la legislación nacional a parámetros internacionales.
  - Ejemplos de exigencias: medición de calidad del aire, límites de contaminación del agua y cumplimiento de estándares ambientales.
  - Plazos de adaptación: los tratados suelen proporcionar plazos para que la industria minera ajuste sus procesos y cumpla requisitos.
- Seguridad jurídica como incentivo para la inversión minera extranjera (02:15:35)
  - La existencia de tratados ofrece garantía y predictibilidad legal que atrae inversores internacionales.
  - La seguridad jurídica incluye normas claras sobre concesiones, derechos, pagos y procedimientos administrativos.
  - Relación con la normativa interna: las normas nacionales deben armonizar con compromisos internacionales suscritos por el Estado.
- Regulación de seguridad y salud ocupacional por exigencia de tratados como la OIT (02:16:01)
  - La OIT exige que los países miembros cuenten con autoridades que vigilen los derechos laborales y la seguridad y salud en el trabajo.
  - En el Perú la entidad encargada es SUNAFIL, adscrita al Ministerio de Trabajo, que inspecciona y vela por derechos de trabajadores mineros.
  - La normativa exige medidas preventivas y controles para proteger la salud y seguridad de los trabajadores en ambientes mineros.

Tratados sobre servicios, reconocimiento profesional y contratación de personal extranjero en minería (02:21:36)

- Capítulos de servicios que facilitan movilidad y reconocimiento de profesionales (02:21:36)
  - Los tratados incluyen medidas sobre independencia de centros reguladores, flujo libre de profesionales y reconocimiento de títulos extranjeros.
  - Objetivo: facilitar que especialistas extranjeros, como ingenieros ambientales o mineros, puedan trabajar legalmente en Perú.
  - Requisito: reconocimiento de títulos por entidades nacionales como SUNEDU para habilitar el ejercicio profesional.
- Requisitos y limitaciones para la contratación de trabajadores extranjeros en minería (02:23:41)
  - Contratar personal extranjero no es automático; existe normativa que regula porcentajes y condiciones según la plantilla nacional.
  - Si no se cumple la normativa sobre cupos o regularización migratoria, la empresa puede ser sancionada y multada.
  - Procedimiento: deben tramitarse permisos y regularizar la situación del trabajador extranjero antes de su incorporación formal.
- Caso ilustrativo de traslado de personal internacional y trámites necesarios (02:23:07)
  - Relato de un caso comentado en clase donde una minera traslada un trabajador desde Chile y dudan si basta firmar un contrato para que trabaje.
  - Aclaración: el trabajador necesita cumplir requisitos legales, reconocimiento de título y permisos de trabajo para laborar en Perú.
  - Consecuencia: la contratación sin regularizar puede generar infracciones; no es correcto asumir que el contrato es suficiente para iniciar labores.

Instituciones, cumplimiento y casos a revisar en próximas sesiones (02:16:01)

- Rol de SUNAFIL y exigencias de convenios internacionales (02:16:01)
  - SUNAFIL como entidad encargada de inspeccionar y garantizar derechos laborales, derivado de compromisos internacionales como la OIT.
  - Funciones incluyen vigilancia de condiciones laborales, seguridad y salud en el trabajo y aplicación de sanciones cuando proceda.
  - Importancia de la existencia institucional para hacer efectivos los derechos de los trabajadores del sector minero.
- Materias y casos que se analizarán en la próxima clase después del receso (02:25:08)
  - Anuncio de que se revisarán cuatro casos prácticos en la siguiente sesión, programada después del receso alrededor de las 09:10.
  - Invitación a los alumnos para prepararse y participar en el análisis de los expedientes y situaciones prácticas.
  - Indicaciones logísticas finales sobre la grabación de la clase y el enlace compartido en el chat para descarga de la sesión.
- Mensajes finales, disponibilidad y agradecimientos al cierre de la sesión (02:25:34)
  - Mensaje del monitor académico agradeciendo al profesor y a los alumnos por su asistencia y participación.
  - Información práctica: enlace de la grabación será entregado en el chat y los alumnos pueden enviar dudas o consultas posteriores.
  - Cierre de la clase con recordatorio de revisión de casos y continuidad del curso en la siguiente sesión.